

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת מיכל מרים וולדיגר
שמחה רוטמן

פ/25/6331

הצעת חוק נציבות תלונות הציבור על עובדים סוציאליים, התשפ"ו–2025

פרק א': פרשנות

- הגדרות 1. בחוק זה –
- "הוועדה" – ועדת העבודה והרווחה של הכנסת;
- "הנציב" – נציב תלונות הציבור על עובדים סוציאליים שמונה לפי סעיף 3;
- "השר" – שר הרווחה והביטחון החברתי.

פרק ב': נציבות תלונות הציבור על עובדים סוציאליים

- נציבות תלונות הציבור על עובדים סוציאליים 2. (א) מוקמת בזה נציבות תלונות הציבור על עובדים סוציאליים (להלן – הנציבות); בראש הנציבות יעמוד נציב תלונות הציבור על עובדים סוציאליים.
- (ב) הנציבות תברר, בהתאם להוראות חוק זה, תלונות על החלטה או מעשה של עובד סוציאלי במסגרת מילוי תפקידו.
- מינוי הנציב 3. (א) השר, בהתייעצות עם שר המשפטים ובאישור הוועדה, ימנה נציב תלונות הציבור על עובדים סוציאליים.
- (ב) כשיר להתמנות כנציב שופט בדימוס בבית משפט לענייני משפחה.
- (ג) הודעה על מינויו של הנציב תפורסם ברשומות.
- ממלא מקום לנציב 4. (א) נבצר מהנציב, דרך ארעי, למלא תפקידו, ימנה השר ממלא מקום לנציב לתקופה שלא תעלה על שלושה חודשים; השר רשאי להאריך את המינוי לתקופות נוספות, ובלבד שסך כל תקופת כהונתו של ממלא מקום הנציב לא תעלה על ששה חודשים.

- (ב) נבצר מהנציב למלא את תפקידיו במשך תקופה העולה על ששה חודשים רצופים, רשאי השר, בהתייעצות עם שר המשפטים, להעבירו מכהונתו.
- (ג) נתפנה מקומו של הנציב לפני תום תקופת כהונתו, רשאי השר למנות ממלא מקום לנציב עד לאישור מינויו של נציב חדש לפי הוראות סעיף 3(א).
- משך הכהונה 5. תקופת כהונתו של הנציב תהיה חמש שנים; השר רשאי, במקרים חריגים, בהתייעצות עם שר המשפטים, להאריך את כהונת הנציב בשנה נוספת.
- העברה מכהונה 6. (א) השר, בהתייעצות עם שר המשפטים, רשאי להעביר את הנציב מכהונתו, אם התקיים אחד מאלה:
- (1) הוא הורשע בעבירה פלילית, למעט בעבירות המנויות בסעיף 7(א)(2) לחוק הכנסת, התשנ"ד-1994;¹
- (2) הוא התנהג באופן שאינו הולם את מעמדו;
- (3) הוא אינו מבצע את תפקידו כהלכה.
- (ב) השר לא יעביר את הנציב מכהונתו אלא לאחר שנתן לו הזדמנות להשמיע את טענותיו לפניו.
- אי-תלות 7. אין על הנציב מרות בעניין מילוי תפקידו לפי חוק זה זולת מרותו של הדין.
- פרק ג': הגשת תלונות לנציבות תלונות הציבור על עובדים סוציאליים**
- הגשת תלונה 8. כל אדם הרואה עצמו נפגע, במישרין או בעקיפין, מהחלטה או ממעשה של עובד סוציאלי, לרבות החלטה או מעשה המונעים ממנו, במישרין או בעקיפין, טובת הנאה, או בן משפחתו של אותו אדם, רשאי להגיש תלונה לנציב, ובלבד שההחלטה או המעשה האמורים הם בניגוד לחוק או בלא סמכות חוקית; בסעיף זה, "בן משפחה" – בן, אח, הורה או בן זוג.
- דרך הגשת תלונה 9. תלונה תוגש לנציב בכתב, תיחתם ביד המתלונן ויצוינו בה שם המתלונן, מספר תעודת הזהות שלו ומענו, וכן הפרטים הידועים למתלונן לעניין שמו, תפקידו ומקום עבודתו של העובד הסוציאלי.
- פרק ד': סמכויות וחובות של הנציב**
- פתיחת הבירור 10. משהוגשה תלונה, יאשר הנציב את קבלתה ויפתח בבירור העניין, זולת אם מצא שאין לבררה לפי הוראות סעיף 12.

¹ ס"ח התשנ"ד, עמ' 140.

11. דרכי הבירור (א) הנציב רשאי לברר את התלונה בדרך שימצא לנכון ואינו כפוף לסדרי דין או לדיני הראיות.
- (ב) הנציב יביא את התלונה לידיעת מי שהתלונה עליו ולידיעת הממונה עליו וייתן להם הזדמנות נאותה להשיב עליה; הנציב רשאי לדרוש ממי שהתלונה עליו ומהממונה עליו להשיב על התלונה בתוך תקופה שיקבע בדרישתו.
- (ג) על הבירור בפני הנציב ובפני מי שהוא הסמך לכך יחולו הוראות סעיפים 9 עד 11 לחוק ועדות חקירה, התשכ"ט–1968², בשינויים המחויבים.
- (ד) ראה הנציב שאדם, שאינו המתלון או הנילון, עלול להיפגע מהבירור או מתוצאותיו, יודיע לו על כך, יעביר לו חומר או מידע הנוגע לעניין שנמצא בידיו, וייתן לו הזדמנות נאותה לטעון את טענותיו בדרך שיראה לנכון ובתוך תקופה שיקבע.
12. תלונות שאין לברר (א) הנציב לא יברר תלונה שהיא על החלטה שהתקבלה בבית משפט או החלטה שקיבלה אישור בית המשפט.
- (ב) הוגשה תלונה שאין לברר כאמור בסעיף קטן (א), יודיע הנציב למתלון בכתב, שלא יברר את התלונה ויצוין את הנימוקים לכך.
13. הפסקת הבירור הנציב יפסיק את בירור התלונה אם נוכח שנתקיימה עילה המצדיקה שלא לפתוח בבירורה, ובנוסף יהיה רשאי להפסיק את הליך הבירור אם נוכח שעניין התלונה בא על תיקונו, או שהמתלון ביטל את תלונתו; הופסק בירור התלונה לפי סעיף זה, יודיע הנציב בכתב למתלון, לעובד הסוציאלי הנילון ולממונה עליו, שהחליט להפסיק את הבירור ויצוין את הנימוקים לכך.
14. תוצאות הבירור (א) מצא הנציב שהתלונה הייתה מוצדקת, ימסור על כך הודעה מנומקת למתלון, לעובד הסוציאלי הנילון, לממונה עליו ולעובד בכיר במשרד הרווחה והביטחון החברתי שהשר הסמיכו לכך; בהודעה כאמור רשאי הנציב לפרט את תמצית ממצאיו ורשאי הוא להמליץ על הצורך בתיקון ליקוי שהעלה הבירור, ועל הדרך והמועד לתיקונו.
- (ב) עובד בכיר כאמור בסעיף קטן (א) יודיע לנציב בהקדם האפשרי, אך לא יאוחר מחודשיים מיום קבלת ההודעה, על הצעדים שנקטו לתיקון הליקוי.

² ס"ח התשכ"ט, עמ' 28.

(ג) מצא הנציב שהתלונה לא הייתה מוצדקת, ימסור על כך הודעה מנומקת למתלונן, לעובד הסוציאלי הנילון ולממונה עליו; בהודעה כאמור רשאי הנציב לפרט את תמצית ממצאיו.

העברת תלונה לשר 15. העלה בירור התלונה חשש שנעברה עבירה משמעתית לפי חוק העובדים הסוציאליים, התשנ"ו-1996³, יביא הנציב את התלונה, כולה או מקצתה, לידיעת השר.

העברת תלונה 16. העלה בירור התלונה חשש שנעברה עבירה פלילית, יעביר הנציב את התלונה, למשטרת ישראל כולה או מקצתה, למשטרת ישראל.

חובת סודיות 17. הנציב וכל אדם אחר שבעזרתו מבצע הנציב את תפקידיו חייבים לשמור בסוד כל ידיעה שהגיעה אליהם עקב עבודתם, לא לעשות בה שימוש ולא לגלותה לאחר, אלא לשם ביצוע תפקידיהם לפי חוק זה.

דין וחשבון 18. הנציב יגיש לשר ולוועדה, מדי שנה, דין וחשבון שיפרט את פעולותיו ויכיל סקירה כללית אודות הטיפול בתלונות.

דברי הסבר

מטרת הצעת החוק היא להקים נציבות תלונות ציבור על העובדים הסוציאליים, שאלה יוכלו לפנות אזרחי המדינה החשים שאינטרסים שלהם נפגעו כתוצאה מהחלטות, מעשים או מחדלים של שירותי הרווחה. בשנים האחרונות היינו עדים לא פעם לתוצאות הטרגיות של שגיאות שנעשו על ידי עובדי הרווחה.

ראשית, ראוי להעלות על נס את פועלם של העובדים הסוציאליים. העובדים הסוציאליים מהווים עמוד תווך חשוב במערכת החברתית ומסייעים לאנשים ולקהילות במצוקה. העובדים הסוציאליים מבצעים עבודה מורכבת תוך הפגנת אמפתיה, סבלנות וידע מקצועי, במטרה לקדם את רווחת הפרט והחברה. בעבודתם, תורמים העובדים הסוציאליים לשוויון ולצדק חברתי ולשיפור מצבן של אוכלוסיות פגיעות.

לצד זאת, ישנם מקרים לא מעטים, שבהם שגיאות, דעות קדומות או דבקות בפירוש מטעה של השקפת עולם זו או אחרת (למשל, קונספציית טובת הילד) מצד שירותי הרווחה, פוגעות פגיעה קשה באזרחים ששירותי הרווחה נועדו לסייע להם. יצוין שאוכלוסיות הנמצאות בטיפול שירותי הרווחה הן אוכלוסיות חלשות מבחינה כלכלית וחברתית. אנשים הנכללים באוכלוסיות הללו מתקשים לפנות לגופים הקיימים אם הם חשים שהחלטות ומעשים של שירותי הרווחה פוגעים בהם. זאת, בשל סיבות כלכליות (בשל קושי או היעדר יכולת לממן את שירותי עורך דין כדי להגיש תביעה לבית המשפט), בשל אי-ידיעת שפה וחוקים (לעיתים מדובר בעולים חדשים או אזרחים עם רמת השכלה נמוכה), או בשל היעדר היכרות

³ ס"ח התשנ"ו, עמ' 152.

עם המסגרות הקיימות (כגון ועדת המשמעת).

הקמת נציבות תלונות הציבור על עובדים סוציאליים תיתן לאזרחי המדינה אפשרות להתגונן ולהבטיח את האינטרסים שלהם ושל ילדיהם אם הם חשים ששירותי הרווחה פוגעים בהם. כמו כן, הקמת גוף כאמור תאפשר פיקוח ציבורי על עבודת שירותי הרווחה ותביא להעלאת רמת השירות המוענק לאזרח על ידי העובדים הסוציאליים ולהעלאת המודעת הציבורית בכל מה שקשור לפעילותם.

יצוין שיעילות נציבות תלונות או קבילות הציבור כבר הוכחה לגבי מוסדות אחרים כגון צבא הגנה לישראל (נציבות קבילות החיילים) ומערכת המשפט (נציבות תלונות הציבור על השופטים).

סעיפים 2 עד 6 להצעת החוק מסדירים את אופן מינוי וכהונת נציב תלונות הציבור על העובדים הסוציאליים שיעמוד בראש הנציבות וגם נקבעה אי-תלותו של הנציב.

סעיפים 8 ו-9 להצעת החוק מסדירים את הליך הגשת התלונות לנציבות תלונות הציבור וכן מי רשאי להגיש תלונה ובאילו עילות ניתן להגיש.

סעיפים 10 עד 16 להצעת החוק עוסקים בדרכי בירור התלונה, בנסיבות שבהן נפסק הבירור, למי מועברות תוצאות הבירור במקרה שתלונה נמצאה מוצדקת ובמקרה והיא לא נמצאה מוצדקת. כמו כן, מוצע כי שר הרווחה והביטחון החברתי ימנה עובד בכיר מקרב עובדי משרדו שיהיה אחראי על ביצוע המלצות נציב תלונות הציבור לגבי תלונות קונקרטיות שנבדקו בנציבות ונמצאו מוצדקות. בנוסף, מוצע כי לנציב תינתן סמכות להעביר תלונות לבדיקת שר הרווחה והביטחון החברתי במקרה של חשד לעבירה משמעתית וגם סמכות לפנות למשטרת ישראל במקרה וקיים חשד שנעברה עבירה על חוק. כן מוצע לקבוע כי הנציב יגיש מדי שנה דין וחשבון על פעילותו לשר הרווחה והביטחון החברתי ולוועדת העבודה והרווחה של הכנסת.

הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חברת הכנסת מרינה סולודקין (פ/18/2755).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"א בכסלו התשפ"ו (01.12.2025)